

1010062-35.2021.8.26.0006

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Protesto Indevido de Título

Magistrado: Luciana Mendes Simões Botelho

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Regional VI - Penha de França

Vara: 4ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 16/12/2022

... adjeto de compra de documentos em caso de roubo, furto ou furto qualificado, a corré VCOM se comprometeu "a comprar os documentos do respectivo bem e o correspondente pagamento ao CONTRATANTE, do valor da TABELA FIPE divulgada no site www.Fipe.Org.Br nno mês em que a compra do documento se fizer necessária, considerando-se o ano e o modelo do bem e o percentual contratado para a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Regional VI - Penha de França

4ª Vara Cível

Rua Dr. João Ribeiro, 433, São Paulo - SP - cep 03634-010

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1010062-35.2021.8.26.0006 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1010062-35.2021.8.26.0006

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Protesto Indevido de Título

Requerente:

Reinaldo Rodrigues

Requerido:

Vcom Serviços de Rastreamento e outro

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Luciana Mendes Simões Botelho

Vistos.

REINALDO RODRIGUES, qualificado nos autos, ajuizou a presente ação de obrigação de fazer cumulada com lucros cessantes, indenização por danos materiais e morais e pedido de tutela de urgência em face de VCOM SERVIÇOS DE RASTREAMENTO EIRELI, também qualificada, aduzindo, em síntese, que celebrou com a requerida contrato de seguro para o veículo Fiat Mobi, placas GIX 2392, locado por ele para trabalhar como motorista de aplicativo UBER. Em 23/04/19, por volta das 13h:03min, o veículo foi furtado em frente à sua residência. Acionou a requerida para o recebimento da indenização a que faz jus, sem sucesso. Diz que deixou de auferir rendimentos mensais de R\$ 3.000,00, fazendo jus ao recebimento de lucros cessantes desde a data do sinistro até o cumprimento das obrigações pela requerida. Dos fatos lhe decorreram ainda, danos materiais de R\$ 1.908,00, referente ao valor do prêmio pago da última apólice contratada, valor do qual requer seja a ré condenada ao pagamento em dobro, bem como danos morais estimados em R\$ 39.190,00. Pugnou pela concessão da

gratuidade processual. Ao final, requer seja a requerida condenada na obrigação de fazer, consistente no pagamento do valor do automóvel conforme tabela FIPE (R\$ 39.190,00), bem como ao pagamento das indenizações pleiteadas a título de lucros cessantes, danos materiais e morais. A inicial veio instruída com os documentos de fls. 12/35 e emendada nas fls. 63/65.

Concedida a gratuidade processual ao autor (fl. 54).

Recebida a emenda da petição inicial para inclusão da empresa UBER no polo passivo da ação (fl. 66).

A corrê VCOM foi regularmente citada nas fls. 73, mas deixou transcorrer "in albis" o prazo para contestar o feito.

Regularmente citada (fl. 90), a corrê UBER contestou o feito nas fls. 91/103, arguindo preliminarmente, ilegitimidade passiva. No mérito, defende a inaplicabilidade da legislação consumerista à relação mantida entre as partes. Não praticou ato ilícito. A negativa da cobertura securitária é de responsabilidade da corrê. Os fatos narrados foram praticados por terceiros criminosos, não possuindo a UBER dever de segurança pública, por se tratar de uma empresa de tecnologia. Refuta a pretensão indenizatória. Não há o que indenizar. Ao final, requereu a improcedência dos pedidos. Juntou os documentos de fls. 104/116.

Réplica dada nas fls. 121/135.

Instadas a se manifestarem sobre as provas que pretendiam produzir, a ré UBER requereu o julgamento antecipado da lide, quedando-se inerte o autor (fls. 149).

É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO E DECIDO.

Possível o julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, incisos I, do Código de Processo Civil.

Anoto por oportuno, o desinteresse das partes na dilação probatória.

Inicialmente, passo à análise do mérito em relação à corrê VCOM.

É incontroversa a assinatura do contrato de adesão, que tinha como objeto a proteção do veículo descrito na inicial.

À toda evidência, não se trata de um "sistema de rastreamento", ante a caracterização da natureza securitária do contrato firmado entre as partes, o qual garante indenização, com cobertura de riscos e proteção contra terceiros.

Portanto, a relação entre as partes referidas é de consumo, ainda que a corrê não seja propriamente seguradora, tendo o autor firmado contrato de garantia de veículo.

Assim sendo, a relação entre as partes é de consumo, sendo perfeitamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor à espécie.

No caso em concreto, é incontroverso o furto do veículo rastreado pela corrê.

Por meio do contrato de prestação de serviço de monitoramento e rastreamento veicular com comodato de equipamento e pacto adjeto de compra de documentos em caso de roubo, furto ou furto qualificado, a corrê VCOM se comprometeu "a comprar os documentos do respectivo bem e o correspondente pagamento ao CONTRATANTE, do valor da TABELA FIPE divulgada no site www.Fipe.Org.Br nno mês em que a compra do

documento se fizer necessária, considerando-se o ano e o modelo do bem e o percentual contratado para a compra de documentos previamente estabelecido no ato da contratação e a inexistência de quaisquer débitos sobre o bem" (fl. 25, grifamos).

Com base nessas premissas, a revelia da corré faz presumir que o veículo não foi localizado.

Todavia, de acordo com o contrato de locação de fls. 27, o veículo segurado é de propriedade de terceiros.

Nessa senda, o recebimento pelo autor da indenização correspondente ao valor do bem subtraído, com base na tabela FIPE na data do sinistro, fica condicionada à anuência e entrega dos documentos pelo proprietário do bem à corré VCOM.

De seu turno, o pedido de indenização por danos materiais referentes à devolução das mensalidades pagas não merece acolhimento, pois a pretensão configura enriquecimento sem causa do requerente.

Ora, trata-se de contraprestação devida por serviços prestados e usufruídos pelo autor por força do contrato de proteção veicular com rastreador.

Ademais, improcede o pedido de indenização por lucros cessantes, vez que não foram efetivamente demonstrados nos autos.

O lucro cessante se conceitua como aquele que a parte prejudicada iria adquirir em condições normais, não fosse o fato de outrem ter interrompido a sua fruição. Deve ser devidamente comprovado nos autos e não meramente hipotético.

Demais disso, o contrato de locação de fl. 27 aponta que o veículo objeto da ação pertencia a terceiros.

A desídia da corré em proceder ao pagamento da indenização não obstava a possibilidade do autor firmar novo contrato de locação com terceiros para o desempenho da função que exercia como motorista de aplicativo, pelo que fica indeferido o pedido de indenização por lucros cessantes.

Os danos morais, de seu turno, também não merecem acolhimento.

No caso dos autos, o não cumprimento do avençado pela ré configura mero inadimplemento contratual.

Não há prova de abalo a qualquer direito da personalidade, tampouco de constrangimento moral, a justificar indenização.

Diferentemente do que se verifica nos autos, dano moral refere-se ao sofrimento da alma, à dor, ao constrangimento, à humilhação, que decorrem de atos lesivos praticados contra a própria pessoa e seus familiares.

No geral, dano moral é um ultraje que atinge diretamente os direitos da personalidade das pessoas. A comprovação de sua ocorrência, evidentemente, vai depender da verificação de cada caso concreto, observando-se que, no caso em exame, não se trata de uma situação em que o dano moral se encontra caracterizado *in re ipsa*, havendo necessidade de efetiva demonstração, ônus do qual não se desincumbiu a parte autora.

O dissabor inerente à expectativa frustrada decorrente de mora ou inadimplemento contratual se insere no cotidiano do homem médio e, em princípio, não resulta em lesão à honra ou em violação à dignidade humana e não é apto a

ensejar danos morais.

Sem dúvida, a situação presente evidencia uma inegável situação de transtorno, mas que não é o bastante para identificar o dano moral.

Nesse sentido, os seguintes julgados:

“Prestação de serviço de rastreamento. Contrato que, contraditoriamente, anuncia a assunção de obrigação de meio, e fixa multa devida pela prestadora do serviço na hipótese de não ser o veículo localizado no prazo de trinta dias. Incidência do Código de Consumidor. Dúvida que deve ser interpretada em favor do consumidor, na forma do artigo 47 do CDC. Natureza do contrato que esvazia a importância das informações prestadas ao tempo da contratação relativas aos riscos potenciais de furto ou roubo, sem vinculação com a prestação do serviço contratado. Dano moral não configurado. Mero descumprimento contratual. Recurso parcialmente provido”. (TJSP; Apelação Cível 1008569-02.2019.8.26.0068; Relator (a): Pedro Baccarat; Órgão Julgador: 36ª Câmara de Direito Privado; Foro de Barueri - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 04/02/2022; Data de Registro: 04/02/2022)

“Prestação de serviços. Rastreamento de veículo. Ação de indenização por danos materiais e morais. Sentença de procedência. Apelo da ré. Contrato de prestação de serviços de monitoramento veicular com cobertura para as hipóteses de furto e roubo. Prazo para a comunicação do furto previsto no contrato que se mostra exíguo. Comunicação à autoridade policial em prazo razoável. Estacionamento em via pública ocasional que não acarreta a perda do direito à indenização. Pagamento da indenização que deve corresponder a 100% do valor do veículo previsto na tabela Fipe, devendo haver intimação do credor fiduciário, quando do início da execução do julgado para informar o valor do financiamento pendente e se for o caso, receber a indenização, porque o veículo foi dado em garantia fiduciária. Ré que não efetuou o pagamento da multa prevista no contrato para o caso de o veículo subtraído não ser encontrado. Dano moral. Não ocorrência. Mero descumprimento contratual. Recurso parcialmente provido”. (TJSP; Apelação Cível 1006925-79.2020.8.26.0006; Relator (a): Moraes Pucci; Órgão Julgador: 35ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional VI - Penha de França - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 28/10/2021; Data de Registro: 28/10/2021).

Por fim, os pedidos improcedem em relação à corré UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA., pois a relação jurídica discutida nos autos é embasada no contrato de prestação de serviço de monitoramento e rastreamento veicular com comodato de equipamento e pacto adjeto de compra de documentos em caso de roubo, furto ou furto qualificado de fls. 25/26, celebrado exclusivamente com a corré VCOM, não havendo qualquer embasamento legal para responsabilização da corré UBER de forma solidária pelos fatos narrados na inicial.

Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado por REINALDO RODRIGUES contra VCOM SERVIÇOS DE RASTREAMENTO EIRELI, nos termos do art. 487, I, do CPC, para tão somente condenar a requerida a realizar o pagamento da indenização correspondente ao valor do veículo subtraído, tomando-se por base o valor indicado na tabela FIPE na data do sinistro, corrigido monetariamente desde a data do sinistro e acrescido de juros de 1% ao mês desde a citação. O recebimento pelo autor da indenização perseguida fica condicionado à anuência e entrega dos documentos pelo proprietário do bem à corré VCOM, nos termos da fundamentação. Em face da sucumbência recíproca, arcarão as partes com o pagamento das custas processuais, na proporção de metade para cada qual e observada a gratuidade a que faz jus o requerente. Arcará a ré com o pagamento dos honorários advocatícios do patrono do autor, que arbitro em 10% sobre o valor da condenação.

De outra parte, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados por REINALDO RODRIGUES contra UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. Pela sucumbência, arcará o autor com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios do patrono da parte adversa, que fixo em 10% sobre o valor atualizado dado à causa, observada a gratuidade a que faz jus, nos termos dos artigos 85, §2º e 98, §3º, ambos do Código de Processo Civil.

Fls. 150/151: Anote-se.

Publique-se e Intimem-se.

São Paulo, 16 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA